

Processo: 0829891-75.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: CARLOS RENATO LIMA BORDALO E OUTROS e BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: CARLOS RENATO LIMA BORDALO E OUTROS e BANCO DO BRASIL SA.

Tratam-se de dois Embargos de Declaração nos autos da AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, sentenciada procedente, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformadas, as partes interpuseram Embargos de Declaração alegando omissão e contradição na sentença.

Os Embargantes CARLOS RENATO LIMA BORDALO E OUTROS alegaram que o arbitramento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8º do CPC, não está em conformidade com o pedido, que requereu o arbitramento nos termos do art. 85, §2º do CPC. Logo, a sentença restaria omissa.

Já o Embargante Banco do Brasil SA alegou que a sentença não se manifestou a respeito do pedido alternativo realizado, mas apenas sobre o pedido sucessivo.

É o relatório. Decisão.

Recebo os Embargos Declaratórios, eis que interpostos dentro do prazo previsto na legislação processual.

Vê-se que não consta das alegações dos primeiros Embargantes quaisquer das matérias elencadas no art. 1.022 do CPC, *permissa venia*.

Este Juízo ao arbitrar os honorários sucumbenciais motivou referido tópico, *data venia*, inclusive com doutrina (professor Rubens Limongi França), conforme se extrai do texto da sentença.

Precedentes do STJ e de outros Tribunais aduzindo que o magistrado não está adstrito ao limite rígido do percentual de no mínimo 10 a 20 por cento:

“STJ-0991860) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE LEI. SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Ausência de violação do art. 1.022 do CPC, haja vista que o Tribunal de origem apreciou a questão tida como omissa pelo recorrente. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A fixação dos honorários advocatícios não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez) e 20% (vinte) por cento, constante do § 2º do art. 85 do CPC, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou a condenação ou mesmo uma quantia fixa, segundo o critério de equidade previsto no § 8º do mencionado normativo. Precedentes do STJ. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte improvido, com majoração de honorários. (Agravo em Recurso Especial nº 1.159.941/SP

(2017/0214540-1), STJ, Rel. Nancy Andrigli. DJe 03.04.2018).”

“STJ-0986513) AGRADO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRADO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, nas causas [...] em que não houver condenação [...], o juiz não está adstrito aos limites estabelecidos pelo art. 20, § 3º, do CPC/73, na fixação dos honorários advocatícios, que poderão ser fixados com base no valor da causa, [...] ou ainda em montante fixo, dependendo de apreciação equitativa do magistrado” (AgRg no Ag nº 1.407.452/RJ, Primeira Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 19.09.2011; AgRg no REsp nº 1.279.908/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 18.09.2012, DJe 27.09.2012). 2. Apenas excepcionalmente esta Casa admite a reforma do quantum dos honorários advocatícios de sucumbência, mas somente nas “hipóteses de notória exorbitância ou de manifesta insignificância”. 3. Na hipótese, na ação cautelar não se pretendia o benefício econômico de mais de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Tal pretensão adveio da ação principal -, nesta buscou-se apenas resguardar o valor de eventual condenação com o depósito da referida quantia. Neste caso, tendo sido os honorários fixados em R\$ 800,00 (oitocentos reais), a quantia estipulada não se mostra ínfima nem ofende o postulado da proporcionalidade, já que foi fixada em ação cautelar incidental, cujo valor dado à causa (e não impugnado pelo recorrente) foi de R\$ 1.000,00 (mil reais). 4. Impossibilidade de modificação do quantum estipulado, porquanto aplicável à espécie o Enunciado nº 7 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 995.453/BA (2016/0263694-2), 3ª Turma do STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. DJe 23.03.2018).”

“STJ-0936897) AGRADO INTERNO NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO CPC/1973. MARCO TEMPORAL. VERBA HONORÁRIA. APRECIÇÃO EQUITATIVA. LIMITES. VALOR FIXO. CABIMENTO. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A sucumbência é regida pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica. Precedentes. Súmula nº 568/STJ. 2. Nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, a fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 3. Não é possível, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ, rever o valor dos honorários advocatícios fixados dentro da razoabilidade, por meio de apreciação equitativa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1.106.099/RS (2017/0118937-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva. DJe 23.11.2017)."

"STJ-0854927) PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. REAVALIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo consignou: "Com relação aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil, no artigo 20, § 4º, é claro ao determinar que, quando a Fazenda Pública for vencida, a referida verba será fixada de acordo com o critério da equidade. In casu, o valor arbitrado, de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, não se revela razoável, diante do valor e da simplicidade da causa. Frise-se que a alínea 'c', do § 3º, do artigo 20, do Código de Processo Civil determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento, atendidos a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Dessa forma, a aludida verba deve ser reduzida, de acordo com o que dispõe o § 4º do supracitado artigo, revelando-se mais adequado para o presente caso o montante de R\$ 1.000,00 (mil reais)" (fls. 208-209, e-STJ, grifei). 2. Aplica-se a Súmula 7/STJ ao pleito da majoração da condenação em verba honorária sucumbencial. A estipulação da verba honorária, em razão da sucumbência, está sujeita a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática relativas ao trabalho

profissional desenvolvido nos autos. 3. O reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem à conclusão por determinado patamar de ônus pela sucumbência significaria usurpação de atribuição das instâncias ordinárias e necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é obstado pelo verbete sumular referido. 4. Ademais, a fixação da verba honorária, conforme o art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, deve levar em consideração o efetivo trabalho que o advogado teve na causa, seu zelo, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, tudo consoante apreciação equitativa do juiz não restrita aos limites percentuais de 10% e 20%, e não aquilo que com ela o advogado espera receber em razão do valor da causa. 5. Recurso Especial conhecido, em parte, e nessa parte não provido. (Recurso Especial nº 1.680.705/RJ (2017/0136717-0), 2ª Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. DJe 09.10.2017).”

“TJDFT-0463648) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 85, § 3º, CPC. VALOR EXORBITANTE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, § 8º, CPC. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal, contra sentença prolatada no âmbito de embargos à execução fiscal, em que busca a majoração da verba honorária de sucumbência fixada em R\$ 750,00, postulando seja arbitrada entre dez e vinte por cento sobre o valor atualizado da causa atribuído em R\$ 182.428,45, na forma do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, CPC. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários sucumbenciais obedecerá aos patamares estipulados pelo legislador nos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º da aludida norma processual. 2.1. Porém, se o valor da causa for excessivo, o arbitramento da verba advocatícia não estará adstrito aos limites percentuais previstos no § 3º, art. 85, do Diploma Processual. Nessa hipótese, em atenção ao princípio da proporcionalidade, cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8º, art. 85, CPC. 3. Precedente Turmário: A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que, independentemente de a Fazenda Pública ser vencida ou vencedora, os

honorários advocatícios não ficam adstritos aos limites percentuais definidos pelo CPC. É possível a utilização de critério de equidade e utilizar-se um valor fixo, tendo como base o art. 85, § 8º, do Código Processual. (APC 2016.01.1.078859-5, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 20.02.2018). 4. No caso, considerando os critérios elencados nos §§ 2º e 8º do art. 85, tem-se que a majoração dos honorários para R\$ 3.000,00 (três mil reais) é adequada e suficiente para remunerar os procuradores distritais. 5. Recurso parcialmente provido. (Processo nº 20150110608695 (1105267), 2ª Turma Cível do TJDF, Rel. João Egmont. j. 20.06.2018, DJe 26.06.2018).”

Depreende-se que a decisão foi fundamentada, porém os Embargantes restam inconformados com a sentença que arbitrou os honorários no importe de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que a matéria é sumulada e houve julgamento antecipado da lide.

Quanto ao Recurso do segundo Embargante (Banco do Brasil S/A) alegando que não houve a análise do pedido alternativo, bem como a existência de omissão no pedido de indeferimento de prioridade na tramitação processual.

É de clareza que não consta das alegações do embargante quaisquer omissões capazes de incidir nas matérias elencadas no art. 1.022 do CPC, uma porque os pedidos de substituição da garantia ou o bloqueio de valores nas contas da primeira requerida, como bem explicados, seriam fatos geradores de revisão contratual, o que não poderia ser objeto de análise na presente demanda. Veja-se trecho da sentença:

“(...) No que concerne à substituição da garantia, sugerida como alternativa em sede de Contestação, verifica-se que os bens

foram oferecidos em hipoteca no instrumento contratual celebrado entre instituição financeira – incorporadora (ID 12455695), o qual não é objeto de discussão no presente feito e, portanto, não pode ser analisado.”

Desta feita, conclui-se que não há qualquer omissão quanto aos pedidos realizados pelo embargante Banco do Brasil que o juízo se manifestou, expressamente, sobre o objeto dos Embargos.

Quanto a arguição de que não houve a análise do pedido de indeferimento da concessão de prioridade processual, extrai-se que não procede, uma vez que se quer foi deferida a prioridade da tramitação preferencial nos autos, logo não há o que ser analisado.

Em sendo assim, este juízo não tem nada a reconsiderar, *data venia*, uma vez que a decisão de ID 16328270 - Pág. 1 a 13 não demonstra omissão, obscuridade ou contradição alegadas pelos Embargantes.

Ante ao exposto, recebo os Declaratórios, porém deixo de acolhê-los, uma vez inexistente nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Por força da PORTARIA CONJUNTA Nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, os prazos processuais estão suspensos até 30 de junho de 2020.

SERVE A PRESENTE COMO CARTA, MANDADO OU OFÍCIO.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

Alessandro Ozanan

Juiz de Direito